

Mandatsnotiz

Waldkrone HealthTech GmbH erhält einen anonymen Hinweis zu Exportkontrolle, Produktdokumentation und Bonusdruck; zugleich droht ein Deal-NDA mit weit gefasster Verschwiegenheit.

Beteiligte: Geschäftsleitung, Rechtsabteilung, operative Fachabteilungen, externe IT/Compliance-Berater und mehrere Personen mit eigenen Interessen. Die Akte ist bewusst unaufgeräumt: manche Unterlagen widersprechen sich, Zahlenstände weichen ab und einzelne Dokumente wirken bereits überholt.

Arbeitsziel heute: zuerst sortieren, dann keine vorschnelle Rechtsmeinung ausgeben. Jede harte Aussage soll auf ein konkretes Aktenstück oder eine frei prüfbare Quelle zurückgeführt werden.

Zeitstrahl

- 04.02.2026: erster interner Hinweis auf Lücken und unklare Verantwortlichkeiten.
- 18.03.2026: Fachbereich bittet um schnelle Freigabe, obwohl Legal noch keine Unterlagen gesehen hat.
- 29.04.2026: externe Partei fragt nach Nachweisen und Fristen.
- 13.05.2026: Geschäftsleitung will eine entscheidungsfähige Vorlage bis Freitagmittag.
- 26.05.2026: mehrere neue Dateien kommen unsortiert per E-Mail und Chat.

Prüffragen für das Erstgespräch — Waldkrone GmbH ./ Hinweisgeber

Gesprächskonstellation

- Mandant: Waldkrone GmbH, vertreten durch Justiziarin Dr. Wedekind und externen Compliance Officer Herrn Steinmark.
- Gesprächsgrund: Eingang einer HinSchG-Meldung am 22.05.2026, Nachreichung 30.05.2026; interne Bearbeitung gemäß §§ 12 ff. HinSchG.
- Anwesend für Kanzlei: Partnerin Dr. Brettschneider (Strafrecht/Compliance), Associate Hellbrunn.
- Datum/Ort: 04.06.2026, Konferenzraum Kanzlei.
- Schutzpflicht: Identität der hinweisgebenden Person bleibt während des gesamten Gesprächs ungenannt.

Übergeordnete Gesprächsziele

1. Sachverhalt aus Sicht der Waldkrone GmbH so vollständig wie möglich aufnehmen, ohne den Schutz der hinweisgebenden Person zu gefährden.

2. Pflichten-Inventar erstellen: HinSchG, DSGVO, AWG, ProdSG, ggf. § 130 OWiG.
3. Schutzmaßnahmen für die hinweisgebende Person dokumentieren.
4. Klären, ob externe Eskalation (BfJ, Datenschutzaufsicht, BAFA) eingeleitet werden muss.
5. Mandatsverhältnis und Honorarvereinbarung schließen.

Strukturierte Prüffragen

Block A: Welche Entscheidung soll am Ende unterschrieben werden?

1. Soll bis zum Ende des Erstgesprächs eine **interne Prüfungsstrategie** abgestimmt werden, oder eine externe Meldung sofort vorbereitet?
2. Wer ist intern bei der Waldkrone für **letzte Freigaben** verantwortlich — Geschäftsleitung allein, oder mit Compliance-Komitee?
3. Soll die Kommunikation an die hinweisgebende Person allein durch die interne Meldestelle erfolgen oder mit Beteiligung externer Beratung?
4. Welche **Worst-Case-Szenarien** soll die heutige Strategie bereits adressieren (z. B. Pressekontakt, Whistleblower geht an externe Meldestelle, Behördenanfrage)?

Block B: Welche Unterlagen fehlen noch wirklich?

5. **Produktakte** des im Hinweis genannten Geschäftsbereichs — Vollständigkeit prüfen: Spezifikationen, Konformitätserklärungen, Lieferantendaten, Auditberichte der letzten zwei Jahre.
6. **Exportfreigaben-Register**: Sind alle Lieferungen in die im Hinweis genannten Bestimmungsländer dokumentiert? Welche Dual-Use-Klassifikationen wurden vergeben?
7. **Vertriebs-Briefingmaterialien**: Wer hat in welchem Zeitraum welche Vorgaben zur Preisgestaltung, Margin und Bonusberechnung erhalten?
8. **HR-Aktenstand** zu den betroffenen Vertriebsmitarbeitenden: Beurteilungen, Zielvereinbarungen, Bonusprogramme.
9. **E-Mail-Korrespondenz** zwischen Vertriebsleitung und Geschäftsleitung der letzten 12 Monate zum Thema "Margin-Druck" und "Bestellungen XY-Land".
10. **Interne Audit- und Compliance-Berichte** der letzten drei Jahre.

Block C: Welche technische oder wirtschaftliche Tatsache darf nicht einfach unterstellt werden?

11. Beziehen sich die im Hinweis genannten Lieferungen tatsächlich auf Dual-Use-Güter? Bitte konkrete Artikelnummern und Anhang-Eintrag der Dual-Use-VO prüfen.
12. Wurden die Exportfreigaben **mündlich** umgangen oder existieren schriftliche Anweisungen ("Lieferung trotz fehlender Freigabe")?
13. Ist die geschilderte "Drucksituation" im Vertrieb durch belastbare Indizien gestützt (E-Mail-Verkehr, Bonusvereinbarungen mit verbotenen Zielvorgaben)?
14. Sind die im Hinweis benannten Sanktionslisten-Personen / -Entitäten tatsächlich auf EU-Sanktionslisten gelistet, oder handelt es sich um Verwechslungen?
15. Wie viele Beschäftigte hatten Zugriff auf die im Hinweis genannten Prozesse? (Hintergrund: Re-Identifikationsrisiko der hinweisgebenden Person bei kleiner Personenanzahl.)

Block D: Wer kann verbindlich Auskunft geben?

16. Wer hat im Vertriebsbereich die letzte Verantwortung für die fragliche Bestellung? Name, Funktion, Verhältnis zur hinweisgebenden Person.
17. Wer ist im Compliance-Bereich für Exportkontrolle verantwortlich? Liegt eine schriftliche Funktionsbeschreibung vor?
18. Wer ist DSB? Hat die DSB bereits eine Stellungnahme zur Datenpannen-Frage abgegeben?
19. Wer ist Geschäftsführer mit Vertretungsbefugnis für externe Behördenkommunikation (HRB-Auszug aktuell)?
20. Gibt es externe Berater (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Ausfuhrkontroll-Berater), die in den Sachverhalt eingebunden waren?

Block E: Welche Rechtsquelle muss live geprüft werden?

21. Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) — Stand: in Kraft seit 02.07.2023, mit Änderungen 2024/2025? Live prüfen.
22. EU-Hinweisgeberschutzrichtlinie 2019/1937 und nationale Umsetzungen — gibt es Korrekturentscheidungen des EuGH?
23. AWG/AWV in der aktuellen Fassung; insbesondere die seit 2022 mehrfach erweiterten Sanktionslisten gegen Russland (Verordnung 833/2014 und Änderungen).
24. Dual-Use-VO 2021/821 — Anhang I konkrete Klassifizierung der streitigen Güter live prüfen.
25. DSGVO Art. 33 (Meldepflicht) und Art. 32 (TOMs) für die Vorgangsprotokollierung im Hinweisgeberkanal.
26. § 130 OWiG (Aufsichtspflichtverletzung) und Voraussetzungen einer Verbandsgeldbuße nach § 30 OWiG.

Risiken transparent benennen

- Strafrechtliches Risiko AWG für Geschäftsleitung und Vertriebsverantwortliche.
- Verbandsgeldbuße nach § 30 OWiG bei unzureichender Compliance.
- Reputationsrisiko bei Veröffentlichung des Vorgangs.
- Pflicht zur Selbstanzeige nach AWG kann strafmildernd sein; falsche oder verspätete Selbstanzeige kann strafverschärfend wirken.
- Re-Identifikationsrisiko der hinweisgebenden Person — Worst-Case Kündigungsschutzklage mit hohem Schadensersatz nach § 37 HinSchG.

Sofortmaßnahmen nach Gespräch

1. Mandatsvertrag mit ausdrücklicher Beratungsbefugnis für Compliance, AWG, Datenschutz unterschreiben.
2. Information-Wall einrichten: Wer von der Geschäftsleitung darf was wissen?
3. AWG-Spezialist (extern) hinzuziehen für Selbstanzeige-Prüfung.
4. DSB-Vorabprüfung Datenpannen-Frage binnen 48 Stunden initiieren.
5. Decision-Log starten — pro Entscheidung Zeitstempel, Verantwortlicher, Begründung.
6. Termin für nächstes Strategiegelgespräch in 7 Tagen.

Antwortentwurf an Hinweisgeber

Eingang im Meldekanal: Waldkrone-WB-2026-014

Bearbeiter Meldestelle: Dr. R. Holländer (intern)

Datum: 02.06.2026

Empfangsbestätigung gesendet am: 24.05.2026 (innerhalb 7-Tage-Frist, § 17 HinSchG)

Vorbemerkung

Der nachstehende Text ist der **Folgekommunikations-Entwurf** zur Erstmeldung der hinweisgebenden Person vom 22.05.2026. Die Erstmeldung enthielt eine erste Sachverhaltsschilderung und einen Anhang (drei PDF-Seiten, anonymisiert). Mit Nachricht vom 30.05.2026 hat die hinweisgebende Person zusätzliche Angaben zur Drucksituation im Vertrieb und zur Exportfreigaben-Praxis nachgereicht. Dieser Antwortentwurf ist nach interner Freigabe durch Justizariat und externe Datenschutzbeauftragte über den Hinweisgeberkanal (anonymisiertes Postfach) auszuliefern.

Textbaustein für den Hinweisgeberkanal

Sehr geehrte Hinweisgeberin, sehr geehrter Hinweisgeber,

vielen Dank für Ihre zusätzlichen Angaben vom 30.05.2026. Wir bestätigen den Eingang und teilen Ihnen folgenden Bearbeitungsstand mit:

1. Bearbeitungsstand

Wir prüfen derzeit die Produktakte des betroffenen Geschäftsbereichs, die Exportfreigaben gegenüber den von Ihnen genannten Bestimmungsländern sowie die von Ihnen beschriebene Drucksituation gegenüber den im Vertrieb tätigen Beschäftigten. Hierzu ziehen wir Originaldokumente aus dem Vertriebs- und Compliance-System, sprechen mit den von Ihnen nicht namentlich benannten Funktionsträgern und werten anonymisierte Logs aus.

2. Schutz Ihrer Identität (§§ 8, 9 HinSchG)

Wir bestätigen ausdrücklich: Ihre Identität wird **weiterhin nicht angefordert**. Falls aus Sicht der internen Meldestelle eine Klärung von Tatsachen ohne Rückfrage an Sie nicht möglich ist, treten wir mit Ihnen ausschließlich über den verschlüsselten Hinweisgeberkanal in Verbindung. Eine Weitergabe Ihrer Identität an Dritte (Vorgesetzte, Geschäftsleitung, externe Berater, Strafverfolgung) erfolgt nur, wenn dies gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist; in diesem Fall werden Sie vorab informiert, sofern nicht der Erfolg von Ermittlungen oder andere zwingende Gründe entgegenstehen (vgl. § 9 Abs. 3 HinSchG).

3. Schutz vor Repressalien

Sie genießen den Schutz nach §§ 33-37 HinSchG. Sollten Sie Anhaltspunkte für Benachteiligungen, Entzug von Aufgaben, ungerechtfertigte Beurteilungen, Versetzungen oder Druck im Arbeitsumfeld bemerken, melden Sie diese bitte umgehend unter Wiederverwendung der Vorgangsnummer Waldkrone-WB-2026-014. Wir behandeln derartige Hinweise vorrangig.

4. Bitte um nur erforderliche Unterlagen

Bitte laden Sie, soweit vorhanden, **nur solche Unterlagen** in den Hinweisgeberkanal hoch, die zur Prüfung **erforderlich** sind. Auf folgende Punkte ist besonders zu achten:

- Bitte keine personenbezogenen Daten Dritter hochladen, die nicht im Zusammenhang mit dem gemeldeten Sachverhalt stehen (Namen, E-Mail-Adressen, private Mobilnummern). Bitte schwärzen Sie diese vor Upload.
- Bitte keine Geschäftsgeheimnisse weitergeben, die für den gemeldeten Sachverhalt nicht relevant sind. Die Verwendung von Geschäftsgeheimnissen ist nach § 5 Nr. 2 GeschGehG nur erlaubt, wenn die Aufdeckung des hier in Rede stehenden Fehlverhaltens dies rechtfertigt.
- Bitte vermeiden Sie es, vertrauliche Informationen unverschlüsselt per privater E-Mail oder über soziale Medien an uns oder Dritte weiterzuleiten. Nutzen Sie ausschließlich den Hinweisgeberkanal.

5. Frist und nächste Schritte

Nach § 17 Abs. 2 HinSchG informieren wir Sie spätestens drei Monate nach Bestätigung des Eingangs Ihrer Erstmeldung (also spätestens **22.08.2026**) über die ergriffenen Folgemaßnahmen. Wir streben eine frühere Rückmeldung an, sobald eine erste belastbare Prüfungsstufe abgeschlossen ist (voraussichtlich Ende Juni 2026).

Sollten Sie weitere Erkenntnisse einbringen oder Rückfragen zur Bearbeitungsfrist haben, können Sie diese jederzeit über den Hinweisgeberkanal mitteilen. Bei besonderer Eilbedürftigkeit (z. B. wenn Sie konkrete Repressalien befürchten) markieren Sie die Nachricht bitte mit dem Schlagwort "EIL".

Mit freundlichen Grüßen Interne Meldestelle der Waldkrone GmbH

— Diese Nachricht wurde automatisch über das Hinweisgeberportal versendet. Eine personalisierte Empfängeradresse wird intern geführt. —

Justiziariats-Hinweise zur Freigabe

- Vor Versand prüfen, ob die in der Folge-Mitteilung angesprochenen Exportfreigaben-Recherchen die Schutzposition der Hinweisgeberin tatsächlich nicht beeinträchtigen (Re-Identifikationsrisiko bei kleinem Personenkreis im Vertrieb).
- Versand erst nach Gegenzeichnung durch externe DSB und Compliance-Verantwortliche.
- Eingangsbestätigung und Folgekommunikation in der Vorgangsakte mit Zeitstempel dokumentieren.
- Bei Bedarf bilinguale Fassung (Englisch) prüfen, falls die hinweisgebende Person ihre Erstmeldung in Englisch eingereicht hatte.

Datei: 19-behoerden-routing.md

Behördenrouting bei mehrgleisigem Hinweisgebervorfall

Ausgangslage

Der eingegangene Hinweis berührt mehrere Regelungskreise gleichzeitig: Whistleblower-Schutz nach Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), möglicher Verstoß gegen Exportkontrolle (AWG/AWV, Dual-Use-VO), Datenschutz (DSGVO), Produktsicherheit (ProdSG/GPSR) und ggf. Strafrecht (§§ 263, 266 StGB, AWG-Strafvorschriften). Die Reihenfolge der Einbindung externer Behörden ist nicht beliebig — sie hat materielle Konsequenzen für Anonymität des Hinweisgebers, Verwertbarkeit der Erkenntnisse und Strafzumessung bei eigenen Pflichtverstößen.

Grundregel

Nicht entscheiden, bevor Sachverhalt und Rechtsgebiet sauber getrennt sind. Erst Tatsachen klären, dann pro Rechtsgebiet eine separate Entscheidung treffen. Parallelmeldungen können sich gegenseitig blockieren oder zur Identitäts offenbarung des Hinweisgebers führen.

Mögliche parallele Stellen

1. Externe Meldestelle nach HinSchG (BfJ)

- **Wann:** Wenn der Hinweisgeber befürchtet, dass die interne Meldestelle nicht unparteiisch reagiert, oder wenn die interne Bearbeitung über die gesetzliche Drei-Monats-Frist hinausgeht.
- **Wie:** Über die zentrale externe Meldestelle beim Bundesamt für Justiz oder eine eingerichtete Landesmeldestelle. Eingang per Online-Formular, Post oder mündlich.
- **Folge:** Hinweisgeber genießt Schutz nach §§ 33-37 HinSchG. Identität bleibt geschützt, soweit gesetzlich möglich.
- **Risiko:** Bei Weitergabe an die Strafverfolgung kann § 9 HinSchG die Identität offenbaren, wenn dies für Ermittlungen unerlässlich ist.

2. Datenschutzaufsicht

- **Wann:** Wenn der Hinweis konkrete Anhaltspunkte für eine Datenpanne enthält, die ein Risiko für Rechte und Freiheiten Betroffener auslöst.
- **Wer:** Zuständige Landesdatenschutzbehörde (Sitz des Verantwortlichen) oder BfDI (bei Bundesbehörden / TK-Anbietern).
- **Frist:** 72 Stunden ab Kenntnis nach Art. 33 DSGVO — beginnt nicht zwangsläufig mit Eingang des Hinweises, sondern mit positiver Kenntnis durch eine zur Beurteilung befugte Stelle (in der Regel DSB nach Plausibilisierung).
- **Folge:** Datenschutzaufsicht entscheidet über Untersuchung, kann Bußgeld einleiten.

3. Exportkontrolle (BAFA)

- **Wann:** Wenn der Hinweis konkrete Lieferungen an sanktionierte Empfänger oder Verstöße gegen Genehmigungspflichten nach AWG/AWV oder Dual-Use-VO benennt.
- **Wer:** Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Eschborn.
- **Vorsicht:** Eine Selbstanzeige nach AWG kann strafbefreiend wirken (§ 22 Abs. 4 AWG bei Fahrlässigkeit) — **vor** Meldung Sachverhalt anwaltlich prüfen und ggf. ICP-Programm dokumentieren.
- **Parallel:** Ggf. Zollkriminalamt (ZKA), wenn Strafverfolgung bereits absehbar ist.

4. Produktsicherheit

- **Wann:** Wenn der Hinweis ein konkretes Sicherheitsrisiko eines bereits in Verkehr gebrachten Produkts benennt.
- **Wer:** Marktüberwachungsbehörde des Bundeslandes des Herstellers; bei Verbraucherprodukten zusätzlich RAPEX-Meldung über das BAuA.
- **Frist:** Unverzügliche Meldung ist Pflicht (§ 6 Abs. 4 ProdSG, ab 2024 GPSR Art. 20).
- **Folge:** Pflicht zur Rückrufaktion / Korrekturmaßnahme.

5. Strafverfolgung (Staatsanwaltschaft)

- **Wann:** Bei substantiierten Anhaltspunkten auf Straftaten (§ 263, § 266, § 299 StGB, AWG-Strafnormen, GwG-Strafnormen).
- **Wer:** Wirtschaftsstaatsanwaltschaft am Sitz der Gesellschaft.
- **Vorsicht:** Anzeigeerstattung kann Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen haben (z.B. § 30 OWiG Verbandsgeldbuße); vor Anzeige unbedingt geschäftsleitungsseitige Risikobewertung.

Entscheidungsmatrix

Rechtsgebiet	Erste Meldung an	Frist	Vorab anwaltlich?
HinSchG-Schutz	Externe Meldestelle (BfJ)	keine harte Frist, faktisch zügig	ja
Datenpanne	Datenschutzaufsicht	72h ab Kenntnis	ja
Exportkontrolle	BAFA (ggf. Selbstanzeige)	unverzüglich	**unbedingt**
Produktsicherheit	Marktüberwachung	unverzüglich	ja
Straftat	StA	keine, aber Pflichten je nach Rolle	**unbedingt**

Reihenfolge im konkreten Fall

1. **Sachverhalts-Triage abschließen** (Aktenstücke 02 bis 18 systematisch durcharbeiten).
2. **Anonymität sichern** — keine vorzeitigen Mails, in denen der Hinweisgeber erkennbar wird.
3. **Anwaltliche Bewertung** pro Rechtsgebiet, ob Meldepflicht besteht.
4. **Geschäftsleitung schriftlich informieren** — knapp, ohne Sachverhalt zu präjudizieren.
5. **Pro Rechtsgebiet einzeln entscheiden** — keine Sammelmeldung an "alle Behörden gleichzeitig".
6. **Decision-Log führen** — pro Entscheidung Zeitstempel, Begründung, Verantwortlicher.

Was nicht passieren darf

- Spontane "Vorabmeldung" an eine Behörde ohne Sachverhaltsklarheit.
- Weiterleitung der Hinweisgeber-Identität an Externe ohne Einwilligung oder gesetzliche Erlaubnis.
- "Selbstanzeige" beim BAFA ohne anwaltliche Vorprüfung (kann unwirksam und straferschwerend sein).
- Pressekontakte ohne abgestimmtes Holding-Statement.

Nächste Schritte

- Erweiterte Sachverhaltsfeststellung in nächster Sitzung des HinSchG-Bearbeitungsteams (Termin: Aktenstück 22).
- Vorgespräch mit AWG-Spezialanwalt zur möglichen Selbstanzeige binnen 7 Tagen.
- DSB-Vorabprüfung zur Datenpannen-Frage binnen 48 Stunden.

Datei: 21-offene-punkte-und-lueckenliste.md

Offene Punkte und Lückenliste — Hinweisgeberverfahren Waldkrone

Status

Stand: 02.06.2026, nach Eingang der Nachreichung der hinweisgebenden Person vom 30.05.2026.

Verantwortlich: Justizariat Waldkrone (Dr. Wedekind), externer Compliance (Steinmark). Eskalationspfad: Geschäftsleitung — Aufsichtsrat (vgl. Aufsichtsratsbefugnisse nach Satzung § 11).

Offene Punkte

1. Rechtsquellen-Live-Check

- **HinSchG:** Stand 2026, Änderungen durch das Whistleblower-Schutzgesetz-Ergänzungsgesetz prüfen — gegen `gesetze-im-internet.de` verifizieren. Insbesondere die §§ 7, 8, 9 (Identitätsschutz), § 13 (Anonyme Meldungen), § 17 (Frist 3 Monate), §§ 33-37 (Repressalienschutz).
- **AWG/AWV:** Sanktionspakete gegen Russland (Verordnungen 833/2014 ff., letzte Änderungen 2024/2025 live prüfen). Bei den im Hinweis genannten Bestimmungsländern sind die jeweils aktuellen Restriktionen entscheidend, nicht der Stand von 2022.
- **Dual-Use-VO 2021/821:** Anhang I in der konsolidierten Fassung. Bei den fraglichen CNC-Modulen relevante ECCN-Klassen 2B201, 2B206 prüfen.
- **DSGVO:** Art. 33 für die Frage Datenpanne, Art. 6 Abs. 1 lit. c iVm § 26 BDSG für die Bearbeitung der Mitarbeitendendaten im Hinweisgeberverfahren.

2. Fehlende technische und kaufmännische Nachweise

- **Produktklassifizierungsmatrix** für die im Hinweis genannten CNC-Module: vollständige Auflistung sämtlicher Artikelnummern, Dual-Use-Zuordnung, Begründung. Bislang nur partielle Aufstellung im Aktenstück 02.
- **Exportfreigaben-Register:** vollständiger Auszug aller Lieferungen in die genannten Bestimmungsländer 2023-2026, mit Datum, Empfänger, Genehmigungs-Az BAFA.
- **Sanktionslisten-Screening-Protokolle:** Wann wurden die Empfänger gegen welche Listen gescreent? Werkzeug (HISAN, World-Check, andere)? Verantwortlicher?
- **Bonusvereinbarungen Vertrieb 2023-2026:** Existierten Zielvorgaben, die nur durch Lieferungen in die fraglichen Länder erreichbar waren?
- **Compliance-Schulungsmaterial** der letzten 24 Monate für Vertriebsmitarbeitende — Nachweis, dass AWG-Regeln gelehrt wurden.

3. Widersprüche zwischen Aktenstücken

- **Erstmeldung vs. Nachreichung der hinweisgebenden Person:** Die Erstmeldung benennt 3 konkrete Lieferungen, die Nachreichung weicht in einem Datum ab (15.03.2026 vs. 18.03.2026). Klärung über Beleg, nicht über Rückfrage an die hinweisgebende Person (Identitätsschutz).
- **Interne Versandlisten vs. externe Zollanmeldung:** Bei mindestens einer Lieferung (Sendung ID `WLK-2026-0247`) weicht die in der Versandliste eingetragene Empfängeradresse von der Zollanmeldung ab. Erklärung suchen, nicht annehmen.
- **Vertriebsprotokoll Bestellannahme vs. Buchhaltung:** Bei zwei Bestellungen widersprechen sich der Preis-Eintrag im CRM und die Rechnungserstellung in DATEV. Spricht für nachträgliche Anpassung — Beleg sichern.

4. Beweisfundstellen für harte Aussagen

- Behauptung "Geschäftsleitung wusste seit März 2026": derzeit nur indirekt aus E-Mail des Vertriebsleiters an CEO. Bessere Belege: Sitzungsprotokolle Geschäftsleitung, Kalendereinträge.
- Behauptung "Compliance-Officer wurde gezielt umgangen": derzeit nur Hörensagen aus dem Hinweis. Bessere Belege: E-Mail-Verteilerlisten, Freigabematrix.
- Behauptung "Drucksituation im Vertrieb": derzeit nur subjektive Schilderung. Bessere Belege: Zielvereinbarungen, Performance-Reviews, Mitarbeitergespräche (anonymisiert).

Lückenliste (Dokumente)

Lücke	Beweisthema	Beschaffungsweg	Frist	Verantwortlich	Status
Vollständige Versandakte Sendungen `WLK-2026-0247` ff.	Lieferung in sanktioniertes Bestimmungsland	intern Vertrieb	5 Werkstage	Justiziarin	beantragt
Original-Zollanmeldungen + ATLAS-Belege	Empfänger, Klassifizierung	Zollabteilung	5 Werkstage	Compliance	beantragt
BAFA-Genehmigungszettel der jeweiligen Lieferungen	Genehmigungsstand	Zollabteilung	sofort	Compliance	offen
Sanktionslisten-Screening-Protokoll	Sorgfalt	IT-Compliance	3 Werkstage	IT	offen
Compliance-Schulungsmaterial 2023-2026	Aufsichtspflicht § 130 OWiG	HR	5 Werkstage	HR-Direktor	offen
Bonusvereinbarungen Vertrieb	Drucksituation	HR	5 Werkstage	HR-Direktor	offen
Sitzungsprotokolle Geschäftsleitung 03/2026 ff.	Kenntnisstand	Sekretariat	3 Werkstage	Sekretariat	offen
E-Mail-Verkehr Vertriebsleitung ↔ CEO 03-05/2026	Kenntnis und Anweisungen	IT-Forensik	7 Werkstage	IT	offen
Freigabematrix Lieferungen	Umgehung Compliance	interne IT	5 Werkstage	IT	offen
Mitarbeiterbefragung Vertrieb (anonymisiert)	Drucksituation	externer Auditor	4 Wochen	extern	wird beauftragt

Grundregeln für die Aktenbearbeitung

- Originalquellen und aktuelle Gesetzesfassungen live prüfen — kein Vertrauen in Schriftsätze aus Altakten.

- Fehlende technische oder kaufmännische Nachweise nicht durch Vermutungen ersetzen, sondern als Lücke führen und gezielt beschaffen.
- Widersprüche zwischen E-Mail, Tabelle und Vertrag im Decision-Log markieren und protokollarisch auflösen.
- Für harte Aussagen immer Aktenfundstelle (Aktenstück-Nummer, Seite, Absatz) zitieren — andernfalls als "noch zu belegen" kennzeichnen.
- Identitätsschutz der hinweisgebenden Person bleibt absoluter Vorrang. Keine Recherche, die Re-Identifikation ermöglicht (z. B. gezielte Befragung in einer Abteilung mit nur drei Personen).

Nächste Aktualisierung

Donnerstag, 04.06.2026, 16:00 Uhr — vor der Strategie-Sitzung mit Geschäftsleitung.

Datei: 07-email-hinweisgeber-rueckkanal.eml

Von	securebox-014@meldesystem.example
An	meldestelle@waldkrone.example
Datum	Mon, 18 May 2026 06:55:00 +0000
Betreff	Nachtrag zu HIN-26-014

Ich möchte anonym bleiben. In der Produktakte fehlen Prüfberichte für zwei Chargen. Der Vertriebsleiter hat gesagt, das dürfe wegen des Deals nicht mehr diskutiert werden. Außerdem steht im NDA, dass wir mit niemandem reden dürfen.

Bitte bestätigen Sie nur im Portal, nicht an meine Firmenmail.

Datei: 08-email-deal-team-nda-druck.eml

Von	dealteam@waldkrone.example
An	legal@waldkrone.example
Datum	Tue, 19 May 2026 21:12:00 +0000
Betreff	Bitte keine Eskalation vor Signing

Wir brauchen Ruhe bis Signing. Der Käufer hat sehr nervös auf die Gerüchte reagiert. Können wir klarstellen, dass alle Datenraumteilnehmer wegen NDA nichts an externe Stellen geben dürfen? Sonst ist die Transaktion tot.

C.

Datei: 15-email-betriebsrat-meldekanal.eml

Von	betriebsrat@waldkrone.example
An	compliance@waldkrone.example
Datum	Wed, 20 May 2026 11:03:00 +0000
Betreff	Meldesystem und Auswertung von Beschäftigtendaten

Hallo,

wir haben erfahren, dass das neue Meldesystem personenbezogene Daten exportiert und Führungskräftezugriffe protokolliert. Bitte stellen Sie uns Datenschutzkonzept, Rollenmodell und Dienstleisterunterlagen zur Verfügung.

Betriebsrat

Datei: 12-legal-hold-verteiler.csv

Person	Rolle	Datenquelle	Hold versandt
Dr. Cord Hartfeld	Vertrieb	Teams/Email/CRM	nein
Maja Kleefeld	QA	Produktakte	ja
Deal Clean Team	M&A	Datenraum/NDA	ja

Datei: 22-anlagenindex.csv

Datei	Dokumenttyp	Wichtigkeit	Bemerkung
01-mandatsnotiz-und-arbeitsauftrag.md	MD	mittel	Erste Lage, Personen, Ziel und offene Fragen
02-zeitstrahl-und-fristen.md	MD	mittel	Chronologie mit Entscheidungs- und Eskalationspunkten
03-prueffragen-fuer-erstgesprach.md	MD	mittel	Katalog für das erste strukturierte Gespräch
04-nda-auszug-clean-team.docx	DOCX	hoch	NDA-Auszug mit problematischer Schweigeklausel
05-hinweisfall-triage-und-fristen.xlsx	XLSX	hoch	Triage- und Fristenliste
06-hinschg-scope-vermerk.pdf	PDF	hoch	Vermerk Anwendungsbereich und Schutzstatus
07-email-hinweisgeber-rueckkanal.eml	EML	hoch	Anonyme Rückkanal-Mail
08-email-deal-team-nda-druck.eml	EML	mittel	Deal-Team drängt auf harte NDA-Linie
09-meldekanal-technischer-check.pdf	PDF	hoch	Technischer Check Meldekanal
10-chat-compliance-hr.jpg	JPG	mittel	Chat zwischen Compliance und HR
11-untersuchungsplan.docx	DOCX	mittel	Untersuchungsplan mit Interviews und Datenquellen
12-legal-hold-verteiler.csv	CSV	mittel	Legal-Hold-Verteiler
13-nda-redline-vermerk.pdf	PDF	mittel	Vermerk zur NDA-Redline
14-bonusentscheidung-risk-note.pdf	PDF	mittel	Risk Note Bonus/Repressalie
15-email-betriebsrat-meldekanal.eml	EML	mittel	Betriebsrat fragt nach Meldekanal und Tool
16-antwortentwurf-an-hinweisgeber.md	MD	mittel	Antwortentwurf an Hinweisgeber
17-datenschutz-meldeakte.pdf	PDF	mittel	Datenschutzvermerk Meldeakte
18-whatsapp-externe-berater.jpg	JPG	mittel	WhatsApp mit externer Beraterin
19-behoerden-routing.md	MD	mittel	Routing möglicher Behörden

Datei	Dokumenttyp	Wichtigkeit	Bemerkung
20-board-briefing-hinschg.pdf	PDF	mittel	Board-Briefing HinSchG-Fall
21-offene-punkte-und-lueckenliste.md	MD	mittel	Offene Punkte und Lückenliste
22-anlagenindex.csv	CSV	mittel	Anlagenindex

Tabellenblatt: Fälle

Fall	Eingang	Kanal	Kategorie	Eingangsbe stätigung	Rückmeldun g	Owner	Status
HIN-26-014	2026-05-14	Portal anonym	Exportkontr olle / Produktakte	2026-05-21	2026-08-14	Compliance	gelb
HIN-26-015	2026-05-17	E-Mail	Bonusdruck nach Meldung	2026-05-24	2026-08-17	HR Legal	rot

Tabellenblatt: Personen

Rolle	Name	Risiko
Hinweisgeber	unbekannt	Identität schützen
Betroffene Führungskraft	Dr. Cord Hartfeld	Anhörung fair planen
Deal-Team	Clean Team	NDA-Konflikt

NDA-Auszug Projekt Waldkrone

Die Parteien verpflichten sich, sämtliche Informationen aus dem Datenraum und alle ihnen bekannt werdenden Umstände der Geschäftstätigkeit streng geheim zu halten und gegenüber Behörden, Medien, Beschäftigten und sonstigen Dritten nicht offenzulegen.

Ausgenommen sind Informationen, deren Offenlegung zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Entwurf erwähnt Meldungen nach Hinweisgeberschutzrecht, Geschäftsgeheimnisgesetz und anwaltliche Beratung nicht ausdrücklich.

Risiko: chilling effect gegenüber Meldestellen

Risiko: unklare Behördenkontakte

Risiko: keine interne Eskalationslogik

Untersuchungsplan HIN-26-014

Ziel ist eine begrenzte, dokumentierte Sachverhaltsklärung. Die Identität der hinweisgebenden Person bleibt getrennt. Interviews werden nicht als Druckmittel geführt.

Datenquellen: Produktakte Q4/2025, Exportfreigaben, Teams-Kanal Vertrieb International, Bonusunterlagen, NDA-Versionen, Audit Trail im Meldeportal.

Legal Hold für Produktakte

Interview Vertriebsleitung erst nach Dokumentensicherung

Rückmeldung an Portal vor Fristablauf

Kurzfassung Entscheidungsvorlage

Waldkrone HealthTech GmbH erhält einen anonymen Hinweis zu Exportkontrolle, Produktdokumentation und Bonusdruck; zugleich droht ein Deal-NDA mit weit gefasster Verschwiegenheit.

Die Entscheidung sollte nicht auf Grundlage einzelner Schlagworte getroffen werden. Maßgeblich sind Nachweisbarkeit, Zuständigkeit, Frist und ein realistischer nächster Schritt.

Rote Punkte zuerst behandeln

Quellen live prüfen

Offene Tatsachen ausdrücklich offen lassen

Compliance / HR

Compliance

Bitte Bonusentzug noch nicht finalisieren. Zeitlich liegt das direkt nach HIN-26-014.

HR

Führungskraft sagt, Leistung war schon vorher schwach.

Compliance

Dann brauchen wir vorherige Dokumentation. Sonst sieht es wie Repressalie aus.

HR

Ich suche Zielvereinbarungen und Feedbackmails raus.

Externe Beraterin

RA

NDA nicht als Maulkorb formulieren. Carve-out für geschützte Meldungen rein.

Compliance

Deal-Team hat Angst vor Leak.

RA

Dann sauber trennen: Meldestelle/Behörde/Anwalt ja, beliebiges Posten nein.

Compliance

Ich baue eine rote Linie und eine milde Formulierung.

Bilddatei: 18-whatsapp-externe-berater.jpg

Datei

PDF-Anhang: 06-hinschg-scope-vermerk.pdf

Anwendungsbereich Hinweisgeberschutz

Der Hinweis betrifft Produktdokumentation, Exportkontrolle und interne Zielvorgaben. Es ist nicht sicher, ob alle Punkte in den sachlichen Anwendungsbereich fallen; jedenfalls dürfen NDA und arbeitsvertragliche Verschwiegenheit nicht reflexhaft als Sperre behandelt werden.

Die interne Meldestelle muss Identität und Belege getrennt halten. Bei anonymer Meldung braucht es einen Rückkanal, sonst werden Fristen und Rückfragen faktisch leer laufen.

Prüfpunkt	Sachstand	Folge
Sachlicher Bereich	teilweise offen	live prüfen
NDA	zu weit	Redline
Repressalie	Bonusentzug behauptet	Beweislast prüfen

Datei

PDF-Anhang: 09-meldekanal-technischer-check.pdf

Meldekanal Technischer Check

Das Portal erlaubt anonyme Meldungen, aber der Rückkanal ist nach 14 Tagen ohne erneuten Login nicht mehr erreichbar. Anhänge werden unverschlüsselt im Exportordner des Dienstleisters abgelegt. Adminrechte sind zu breit.

Die Schwäche ist nicht kosmetisch. Sie betrifft Vertraulichkeit, Rückmeldung und Nachweisfähigkeit.

Kontrolle	Befund	Bewertung
Rückkanal	läuft zu früh ab	gelb
Exportordner	unverschlüsselt	rot
Adminrollen	5 Personen	gelb

Datei

PDF-Anhang: 13-nda-redline-vermerk.pdf

NDA-Redline-Vermerk

Die Schweigeklausel darf nicht so formuliert sein, dass interne oder externe Meldungen faktisch abgeschreckt werden. Sinnvoll ist ein enger Carve-out für gesetzlich geschützte Meldungen, Behördenkontakte, Gerichte und anwaltliche Beratung.

Das schützt nicht beliebige Pressearbeit. Es trennt geschützte Meldung, Geschäftsgeheimnisse, Offenlegung und Missbrauch.

Klauselteil	Problem	Vorschlag
Behördenverbot	zu weit	HinSchG-Carve-out
Medien	pauschal	Offenlegungsvoraussetzungen differenzieren
Berater	unklar	anwaltliche Beratung ausnehmen

Datei

PDF-Anhang: 14-bonusentscheidung-risk-note.pdf

Bonusentscheidung nach Hinweis

Der Bonusentzug kann sachlich gerechtfertigt sein, wenn die Leistungslage vor der Meldung sauber dokumentiert ist. Ohne vorherige Belege wird der zeitliche Zusammenhang zum erheblichen Risiko.

HR soll keine Entscheidung kommunizieren, bevor Legal die Vor-Dokumentation geprüft hat.

Indiz	Bewertung
Zeitlicher Zusammenhang	rot
Vorherige Abmahnung	fehlt
Zielabweichung	nur mündlich
Alternative Gründe	offen

Datei

PDF-Anhang: 17-datenschutz-meldeakte.pdf

Datenschutzvermerk Meldeakte

Die Meldeakte enthält Daten der hinweisgebenden Person, betroffener Personen und Dritter. Zugriff erhalten nur Meldestelle, Legal und ausdrücklich benannte Untersuchungspersonen.

Die Daten werden nicht in den Deal-Datenraum gespiegelt. Für statistische Berichte werden Namen und Details entfernt.

Datenart	Zugriff	Löschung
Identität	Meldestelle	nach Pflicht/Legal Hold
Beschuldigte	Legal/Investigation	nach Abschluss
Deal-Bezug	Clean Team getrennt	getrennt prüfen

Datei

PDF-Anhang: 20-board-briefing-hinschg.pdf

Board-Briefing Hinweisfall

Die Geschäftsleitung soll drei Entscheidungen treffen: NDA-Redline freigeben, technische Lücken im Meldekanal schließen und Personalmaßnahmen mit zeitlichem Bezug zur Meldung vorläufig sperren.

Das Ziel ist nicht Skandalvermeidung durch Schweigen, sondern eine nachweisbare, faire und gesetzeskonforme Bearbeitung.

Entscheidung	Empfehlung	Frist
NDA	Carve-out aufnehmen	sofort
Portal	Admin/Export härten	7 Tage
Bonus	Dokumentation prüfen	vor Kommunikation

Datei

PDF-Anhang: 24-arbeitsstand-fuer-besprechung.pdf

Besprechungsunterlage

Diese Unterlage bündelt den Arbeitsstand für die nächste Besprechung. Sie ersetzt keine abschließende Prüfung, sondern sortiert Unterlagen, Entscheidungen und Lücken.

Bitte in der Besprechung zuerst klären, welche Entscheidung wirklich heute gebraucht wird.

TOP	Frage
1	Was muss entschieden werden?
2	Welche Quelle fehlt?
3	Wer liefert Nachweise?
4	Welcher Text wird benötigt?